

《【문제3】 관련청구소송의 병합에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 관련청구소송의 병합

I. 문제의 제기

- 관련청구소송의 병합 제도는 동일한 행정분쟁을 하나의 소송 절차에서 효율적이고 근본적으로 해결하기 위한 목적으로 인정된다. 이하에서는 행정소송법상 관련청구소송의 병합의 의의 및 취지, 병합의 요건 및 유형, 관할 및 이송에 관한 특례에 대해 설명한다.

II. 관련청구소송 병합의 의의 및 취지

1. 관련청구소송 병합의 의의

- 관련청구소송의 병합이란 항고소송(취소소송, 무효등확인소송, 부작위위법확인소송)이 주된 청구로 제기된 경우, 그 항고소송과 법정된 관련성이 있는 다른 공법상 또는 사법상 청구를 동일한 절차에서 병합하여 심리하는 것을 말한다.

2. 병합 제도의 취지

(1) 분쟁의 일회적·근본적 해결

- 항고소송은 처분의 위법성만을 판단하여 효력을 소멸시키는 형성소송에 그치므로, 판결만으로는 국민의 손해배상이나 부당이득 반환 등 실질적인 권리 구제가 미흡하다. 관련청구의 병합은 항고소송의 판결을 선결 문제로 하는 다른 청구를 동일 절차에서 해결함으로써 판결의 모순을 방지하고 분쟁의 최종적인 종결을 가능하게 한다.

(2) 소송 경제의 실현

- 항고소송과 관련청구소송을 별도로 제기할 때 발생하는 시간적·경제적 낭비를 방지하고, 동일한 사실관계 및 증거조사를 일회적으로 집중 심리함으로써 사법 자원의 효율성을 도모한다.

III. 관련청구소송 병합의 요건 및 유형

1. 관련청구소송의 요건

- 관련청구소송의 병합이 적법하기 위해서는 다음과 같은 요건이 충족되어야 한다.

(1) 항고소송의 계속

- 병합의 주된 청구인 항고소송이 법원에 적법하게 계속되어 있어야 한다. 관련청구소송은 항고소송에 종속되므로, 항고소송이 취하되거나 각하되면 관련청구소송은 원칙적으로 효력을 상실한다.

(2) 관련청구의 존재

- 항고소송과 법정된 관련성이 인정되는 다른 청구가 존재해야 한다. 그 청구는 사법상 청구일 수도 있고, 공법상 당사자소송 등일 수도 있다.

(3) 청구의 적법성

- 병합되는 관련청구 자체는 그 자체로 소송 요건(당사자적격, 제소기간 등)을 갖추어야 한다. 다만, 제소기간은 주된 항고소송의 기간이 아니라 관련청구소송의 본래 소송 유형이 정하는 기간을 따른다.

2. 관련청구소송의 유형 (관련성의 범위)

- 관련청구소송으로 병합이 가능한 소송은 행정소송법 제10조 제2항에 명확하게 규정된 경우에 한정된다.

(1) 손해배상·부당이득반환·원상회복 청구

- 항고소송의 대상인 처분 등(위법한 행정작용)을 원인으로 하는 손해배상, 부당이득반환, 또는 원상회복을 구하는 청구이다. 예를 들어, 위법한 영업정지 처분 취소소송과 그로 인한 손실에 대한 국가배상청구소송을 병합하는 경우가 이에 해당한다.

(2) 당해 처분과 관련되는 취소소송

- 당해 처분의 취소소송 등에 관련되는 처분(선행 처분, 후행 처분, 관련 처분)의 취소를 구하는 청구이다. 예를 들어, 선행 처분인 인가 처분 취소소송과 후행 처분인 그 인가에 따른 후속 처분 취소소송을 병합하는 경우 등 처분의 효력 상호 관련성이 있는 경우에 허용된다.

IV. 관련청구소송 병합의 특례 (관할 및 이송)

1. 관할의 집중 (특례)

- 관련청구소송은 원래 주된 항고소송이 제기된 법원의 관할에 속하지 않더라도, 주된 항고소송이 계속된 법원에 병합하여 제기할 수 있다. 이는 항고소송의 관할에 관련청구소송의 관할을 흡수시켜, 소송 주체의 주소지 등을 기준으로 관할이 분리되는 것을 막고 심리의 통일을 통해 효율성을 극대화하기 위함이다.

2. 이송

- 법원은 병합 제기된 관련청구소송에 대하여 필요하다고 인정할 때에는 직권 또는 당사자의 신청에 따라 관련청구소송을 원래 그 관할법원에 이송할 수 있다. 이는 법원의 재량적 조치로서, 관련청구소송을 분리 심리하는 것이 전문성 확보나 증거조사 등에 더 효율적이라고 판단되는 경우에 활용된다.

V. 결론

- 관련청구소송의 병합은 행정소송의 구제적 한계를 보완하고, 행정분쟁을 일회적이고 근본적으로 해결하며 소송 경제를 실현하는 데 핵심적인 역할을 하는 제도이다. 이는 처분 등을 원인으로 하는 손해배상·부당이득 등과 관련된 처분의 취소소송을 주된 항고소송과 병합하도록 허용하며, 관할의 집중에 인정하는 특례를 통해 그 실효성을 확보하고 있다.